CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL GASTO.

PROCEDIMIENTO:

ABIERTO SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE:

2026_049

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. DESCRIPCIÓN

El objeto del presente contrato es la contratación del servicio de soporte y garantía de UDS Enterprise Education Edition para la Universidad Miguel Hernández para usuarios ilimitados, o equivalente (cumpliendo en este caso la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH).

El software UDS Enterprise Edition (o equivalente cumpliendo la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH), tiene por objeto la virtualización de escritorios y roles de trabajo para los diferentes colectivos de la universidad (Estudiantado, Personal docente e investigador, personal técnico de gestión y administración y servicios) cumpliento las recomendaciones de seguridad de la guia del CCN-CERT BP/18 del Centro Criptológico Nacional.

1.2. CÓDIGO NOMENCLATURA CPV:

72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software.

1.3. DIVISIÓN EN LOTES:

☐ SI
☒ NO

1.3.1. Número y denominación de los lotes:

No procede

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

1.3.2. Justificación de la no división en Lotes:

No procede la división en lotes, ya que en el objeto del contrato que se presenta no existen partes esenciales o independientes que sean susceptibles de una división en lotes, es decir, no se puede establecer una separación de los elementos que lo integran, puesto que no es factible desde el punto de vista técnico.

1.4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER E INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

La Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) dispone del software UDS Enterprise de virtualización de escritorios para usuarios ilimitados.

El objeto del presente contrato es la contratación del servicio de soporte y garantía de UDS Enterprise Education Edition para la Universidad Miguel Hernández para usuarios ilimitados, o equivalente (cumpliendo en este caso la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH).

Este software o equivalente (cumpliendo en este caso la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH) cubre la necesidad de los estudiantes y el personal docente e investigador de acceder desde sus domicilios al software privativo que la Universidad pone al servicio de la formación a través de la virtualización de escritorios y roles de trabajo. También cubre la necesidad de la realización de teletrabajo para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

La herramienta UDS Enterprise permite así mismo la gestión de cargas de trabajo tanto alojadas en la Universidad (On-Premises) como en diversas nubes públicas (Azure, Vmware vCloud).

De esa forma, con la herramienta UDS Enterprise es posible establecer entornos de trabajo mediante escritorios virtuales tal y como se recomienda en la guía del CCN-CERT BP/18 (Recomendaciones de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia) del Centro Criptológico Nacional que es el organismo público que establece los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas .

En definitiva, con esta herramienta se pretende resolver la necesidad de acceso de forma remota a toda la comunidad universitaria.

El artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece la obligatoriedad de verificar, antes de realizar la adquisición de un software en el directorio general de aplicaciones de la Administración del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades existentes en una administración. Realizada tal verificación, se ha comprobado que no existe una aplicación disponible en el citado directorio que cubra las necesidades planteadas.

Por este motivo es necesario contratar el SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

2. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

2.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El **valor estimado** asciende a la cantidad de **85.000,00 euros.**

☐ Coincide con el importe neto del presupuesto de licitación.
☒ **No coincide al estar prevista la posibilidad de 2 prórrogas de forma anual.**

2.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto tipo de licitación asciende a la cantidad de **61.710,00 € (51.000,00 € + 10.710,00 € correspondientes al IVA)].**

En los precios del contrato se entienden incluidos toda clase de gastos directos e indirectos, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial que el adjudicatario deba realizar para el normal desarrollo de las prestaciones objeto del presente contrato.

El presupuesto base de licitación se desglosa tal y como se indica en la siguiente tabla:

PBL = Presupuesto máximo de licitación (IVA Excluido) = 51.000,00 €

Costes directos (80% del PBL, IVA excluido)	40.800,00 €
Costes indirectos (14% del PBL, IVA excluido)	7.140,00 €
Beneficio industrial (6% del PBL, IVA excluido)	3.060,00 €
IVA (21% de la suma de los apartados anteriores)	10.710,00 €

2.3. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:

☐ Precios referidos a componentes de la prestación
☐ Unidades de ejecución,
☐ Unidades de tiempo,
☐ Aplicación de honorarios por tarifa.
☒ A tanto alzado
☐ Combinación de varias de estas modalidades.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

2.4. EN EL CASO DE DIVISIÓN EN LOTES SE INDICARÁ EL PRESUPUESTO DE CADA LOTE:

PRESUPUESTO BASE DE CADA LOTE: **No procede**

2.5. DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES:

ANUALIDADES	BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	TOTAL ANUALIDAD
2027	17.000,00 €	3.570,00 €	20.570,00 €
2028	17.000,00 €	3.570,00 €	20.570,00 €
2029	17.000,00 €	3.570,00 €	20.570,00 €
TOTAL	**51.000,00 €**	**10.710,00 €**	**61.710,00 €**

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Para financiar el gasto del presente contrato se ha emitido documento contable **RC DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA** por importe de **61.710,00 €** con imputación a la partida presupuestaria **0000 1220 217.00 denominada REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (SOFTWARE).**

Al tratarse de una contratación cuyo gasto se tramita de **forma anticipada (at. 117.2 LCSP) ,** puesto que su ejecución se inicia en el ejercicio siguiente, la adjudicación y ejecución del mismo quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en los correspondientes ejercicios presupuestarios.

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

El órgano de contratación del presente contrato es la **GERENTE** DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, en base a la Resolución Rectoral 01246/2023 de 18 de mayo de 2023 del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se delegan competencias en los vicerrectores y vicerrectoras, la secretaria general, la gerente y otros órganos de esta Universidad. (DOGV nº 9600 de 22/05/2023).

4.1. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Edificio Rectorado y Consejo Social,
Dirección: Avda. de la Universidad de Elche, s/n. Elx-Elche (Alicante) C.P. 03202
Teléfono: +34 966658518
E-mail: gestioncontratacion@umh.es

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Web: http://contratacion.umh.es

4.2. SERVICIO TÉCNICO PROPONENTE Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

SERVICIO DE INNOVACIÓN Y PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA
Correo-e: sipt@umh.es
Teléfono: 96 522 2610

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

5.1. TRAMITACIÓN:

TIPO DE TRAMITACIÓN del EXPTE:

☒ **ORDINARIA**

☐ URGENTE

☐ EMERGENCIA

TIPO DE TRAMITACIÓN DEL GASTO:

☐ ORDINARIA

☒ **ANTICIPADA**

5.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

Procedimiento Abierto Simplificado, de conformidad con los artículos arts. 17 y 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al objeto de promover la máxima concurrencia, ya que la adjudicación habrá de recaer en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición que ofrezca la mejor relación calidad precio y teniendo en cuenta que su valor estimado es inferior a 22.1, letra a) de la LCSP (140.000,00 euros), y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor.

Al tratarse de una contratación cuyo gasto se tramita de **forma anticipada (at. 117.2 LCSP) ,** puesto que su ejecución se inicia en el ejercicio siguiente, la adjudicación y ejecución del mismo quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en los correspondientes ejercicios presupuestarios

No se permite la participación de empresas no inscritas en ROLECE: Al tratarse de un procedimiento abierto simplificado de acuerdo con lo señalado en el art. 159 de la LCSP ,todos los licitadores que se

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

5.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas (100%).

5.4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

El indicado en el anuncio de licitación y que en ningún caso será inferior a **quince (15) días naturales** a contar **desde el siguiente** a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público, hasta las 14:00 horas.

5.5. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta gratuita de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y licitadores para tal fin en https://contrataciondelestado.es/

Se recomienda la consulta previa de los requisitos de software y firma electrónica, así como las instrucciones de uso de la aplicación. La documentación se presentará preferentemente en formato PDF,). Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta solicitará la firma electrónica del licitador en el momento de presentación y cifrará el sobre. Una vez realizada la firma electrónica del licitador en el momento de la presentación, la herramienta proporcionará al licitador un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Si el último día coincidiera con un día inhábil (también se consideran inhábiles los sábados), el plazo se prorrogará hasta las 14:00 del día hábil siguiente.

No serán admitidas en la licitación las proposiciones que se presenten en forma diferente a la fijada en el presente PCAP.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Los interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria en el Perfil del Contratante de la Universidad Miguel Hernández de Elche, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=vK%2BDQSaTDTQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Todas las preguntas y dudas de los licitadores deberán formularse únicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) para conocimiento de todos los licitadores, asimismo la Universidad únicamente responderá a dichas cuestiones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

6. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA:

6.1. CLASIFICACIÓN:

☐ SI

☒ **NO**

6.2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

El criterio: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por **importe de al menos igual al 50 por ciento al establecido como presupuesto de licitación en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.**

Acreditación de la solvencia económica financiera: por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial correspondiente, o en caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

6.3. SOLVENCIA TÉCNICA:

1.- Criterio: La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales servicios o trabajos efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo **importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento de la anualidad media del contrato.**

Acreditación de la solvencia técnica: Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

2.- Empresas de nueva creación: entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato. Específicamente, el licitador deberá aportar una declaración responsable indicando que cuenta con personal técnico con formación o experiencia en el objeto del contrato. La experiencia del personal técnico asignado para este contrato deberá ser de al menos dos años en el campo de actividad que vaya a desempeñar.

6.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL:

☐ SI

☒ NO

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Según lo establecido en el Art 159 de la vigente LCSP, se establecen los siguientes Criterios de Adjudicación.

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE	PESO DEL CRITERIO
OFERTA ECONÓMICA	**100 %**

8. FORMA DE EVALUAR LOS CRITERIOS.

A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS (100 %)

A.1.- Oferta económica (100,00 puntos)

La fórmula aplicable al criterio de la oferta económica será:

$$POi = \frac{Max\ P\ x\ (PBL - Oi)}{PBL - MO}$$

Siendo:

- POi = Puntuación de la oferta que se valora.
- $Max\ P$ = Puntuación máxima.
- PBL = Precio base de licitación.
- Oi = Oferta que se valora.
- MO = Mejor oferta.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

El máximo de puntos será de 100.

En el caso de que se presente una única oferta, se le asignará la puntuación máxima.

Se ha elegido esta fórmula ya que realiza un reparto proporcional y lineal de todos los puntos, sin tener en cuenta ninguna variable más, tal y como se solicita en el artículo 146 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Además se cumplen los condicionantes del art. 145.3.g de la LCSP para establecer el precio como único criterio de adjudicación, ya que se trata de una de una prestación perfectamente definida técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

NOTA IMPORTANTE:

1.- Se debe especificar en la oferta el período exacto y fechas de contratación del soporte con el fabricante.

2.- Para poder valorar la oferta, en el caso de que la solución ofertada sea distinta de la que tiene la universidad:

- Las empresas licitadoras deberán aportar un documento en el que se relacionen las funcionalidades específicas del software ofertado, que deberán cumplir la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH.

9. PARÁMETROS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS.

9.1. PROCEDE CONSIDERAR DESPROPORCIONADAS LAS OFERTAS:

☒ **SI**
☐ NO

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, aplicándose los parámetros previstos en el art. 85 y 86 del RGLCAP.

10. DETERMINACIÓN DEL ADJUDICATARIO EN CASO DE EMPATE:

Se resolverá mediante los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

11. GARANTÍA PROVISIONAL:

11.1. PROCEDE CONSTITUIR GARANTÍA PROVISIONAL:

☐ SI

☒ **NO**

12. GARANTÍA DEFINITIVA:

12.1. PROCEDE CONSTITUIR GARANTÍA DEFINITIVA:

☒ **SI**

☐ NO

12.2. IMPORTE DE LA GARANTÍA DEFINITIVA:

☒ 5% importe de adjudicación, IVA excluido.

12.3. RETENCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA:

☒ **SI**, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108.2 de la LCSP previa solicitud y justificación adecuada.

☐ NO

13.GARANTÍA COMPLEMENTARIA

☒ **SI**

☐ NO

En caso afirmativo indicar el supuesto: En el caso de considerar oferta en presunción de baja anormal o desproporcionada y será del **5% del importe de adjudicación, IVA excluido, adicional a la garantía definitiva.**

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:

14.1. DE TIPO AMBIENTAL:

Toda la documentación y trabajos generados en la ejecución del contrato deberá presentarse preferentemente por medios electrónicos, y si fuera necesario su impresión en papel, éste sólo podrá ser de dos tipos: reciclado,con un mínimo 85 % de fibras reutilizadas y con proceso de blanqueado completamente libre de cloro, o ecológico.

- Con cada factura electrónica, la empresa adjudicataria deberá aportar una declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que le han sido exigibles de acuerdo con este apartado.
- Una vez finalizado el contrato, el responsable de este, realizará un informe que confirme este cumplimiento.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Jefe del Servicio Innovación y Planificación Tecnológica
Nombre: Tomás Sempere Gallar
Correo electrónico: sipt@umh.es
Teléfono: 96 522 2661

16. PLAZO DE VIGENCIA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN.

16.1.1. Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato:

La fecha a partir de la cual entrará en vigor el presente contrato será el 26/05/2027, o desde el día siguiente a la firma del contrato, si es posterior a esta fecha.

16.1.2. Duración del contrato:

La duración del contrato será de 3 años, a contar desde la entrada en vigor del contrato.

16.2. PLAZOS PARCIALES:

☐ SI
☒ **NO**

16.3. PLAZO DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO:

En el plazo de 30 días desde la realización de la prestación.

16.4. LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA:

Universidad Miguel Hernández de Elche.

17. POSIBILIDAD DE PRÓRROGA:

☒ **SI, se establece la posibilidad de 2 prórrogas por periodos anuales.**
☐ NO

18. PROGRAMA DE TRABAJO:

☐ SI
☒ **NO**

19. RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL:

☐ SI

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

☒ **NO**
Procede el régimen de penalidades de carácter general que disponga la Ley.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

☐ SI
☒ **NO**
En caso afirmativo indicar supuestos:

21. SUBCONTRATACIÓN:

☒ **SI**
☐ NO
En caso afirmativo indicar el supuesto: **No se prevén condiciones particulares a este respecto siendo de aplicación el régimen general establecido en el artículo 215 de la LCSP.**

22. FORMA DE PAGO:

22.1. PROCEDE EFECTUAR ABONOS A CUENTA.

☐ SI
☒ **NO**
En caso negativo el pago se realizará:

La forma de pago será anual al inicio de cada anualidad, previa presentación de la factura electrónica y conformidad de la misma.

Las **facturas** por la prestación del servicio deberán reunir los siguientes **requisitos**:

- Será extendida a nombre de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE con su NIF Q5350015C.
- Se identificará el expedidor con el NIF y denominación social si es persona jurídica o con su nombre y apellidos si es persona física, así como su domicilio.
- Se indicará el domicilio del órgano administrativo: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la Universidad de Elche, s/n. 03202 ELCHE (ALICANTE).
- Se indicará el número de la factura y la fecha de expedición.
- Indicará el importe con el IVA desglosado e indicación del tipo aplicado.
- De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, es obligatorio para todos los proveedores de la Universidad Miguel Hernández de Elche el uso de la factura electrónica y su presentación a través de los Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas, siendo optativo su uso para aquellas facturas de un importe inferior a 5.000 euros, en cuyo caso se presentarán a través del Registro General de la Universidad, Edificio Rectorado en Avda. de la Universidad de Elche, s/n. 03202 ELCHE (Alicante) y deberá indicar lo siguiente:

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- **Oficina Contable: U05500107**
- **Centro gestor: U05500145**
- **Unidad Tramitadora: GE0017089**

23. PROCEDE REVISIÓN DE PRECIOS.

☐ SI
☒ **NO**

En caso afirmativo determinar índice o fórmula de revisión: No procede la revisión de precios.

24. PLAZO DE GARANTÍA:

24.1. PROCEDE DEFINIR PLAZO DE GARANTÍA:

☐ SI
☒ **NO**

En caso afirmativo indicar Plazo de Garantía: **no procede, porque el servicio a contratar es un derecho de actualizaciones y soporte de un software por un tiempo determinado que no requiere garantía tras la finalización.**

25. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DISTINTAS DE LAS GENERALES:

☐ SI
☒ **NO**

Supuestos: No procede

26. MESA DE CONTRATACIÓN /UNIDAD TÉCNICA:

MESA PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EXPEDIENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. (Se publicará su composición en este expediente en el perfil del contratante).

27. CONTENIDO DE LOS SOBRES:

El formato de las proposiciones deberá establecerse tal como se detalla:

SOBRE ÚNICO

- Declaración responsable. (SEGÚN MODELO).
- **DACI.**
- **DEUC.**

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- **ROLECE**. Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
- Modelo de oferta (SEGÚN MODELO).

NOTA IMPORTANTE:

1.- Se debe especificar en la oferta el período exacto y fechas de contratación del soporte con el fabricante.

2.- Para poder valorar la oferta, en el caso de que la solución ofertada sea distinta de la que tiene la universidad:

- Las empresas licitadoras deberán aportar un documento en el que se relacionen las funcionalidades específicas del software ofertado, que deberán cumplir la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH.

28. RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL:

☐ Contrato sometido a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

☒ Contrato sometido a recurso administrativo de reposición ante el órgano de contratación de la UMH.

29.PROTECCIÓN DE DATOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (ENS)

+ PROTECCIÓN DE DATOS:

☐ SI

☒ **NO**

+ MEDIDAS DE SEGURIDAD (ENS):

☒ **SI**

☐ NO

En caso afirmativo indicar documentación a presentar: El adjudicatario incluirá, con carácter previo a la formalización del contrato, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS), referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.

En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más idóneos aportando

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

certificados de la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición, de acuerdo con las normas y estándares de mayor reconocimiento internacional.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL GASTO. Expte 2026_049

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Cláusula 1. Régimen jurídico.

1.1 El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la LCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RDLCSP en adelante), y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP en adelante) en lo que no se opongan a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

Este contrato se considera de servicios, según el art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,por la que se transpone al Ordenamiento Jurídico Español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP).

1.2 El presente pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter contractual y deberán ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalización. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Cláusula 2. Objeto y necesidad del contrato.

2.1 El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el servicio descrito en el **apartado 1** del cuadro de características anexo al mismo y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el **mismo apartado** se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

2.2 De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, si así se señala en el **apartado 1** del cuadro, existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las limitaciones en la aplicación de los mismos se indicarán en su caso en el **mismo apartado.** Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o al adjudicatario se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, es la indicada en el **apartado 1** del cuadro de características anexo al pliego.

Cláusula 3. Valor estimado, presupuesto base de licitación y precio del contrato.

3.1 El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad expresada en el **apartado 2** del cuadro de características anexo al presente pliego, pagadero según las estimaciones realizadas que incluye todos los costes necesarios para la ejecución del contrato, y, en el supuesto de que se prevean, cualquier forma de opción eventual, eventuales prórrogas y modificaciones.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

3.2 El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en el **mismo apartado** del cuadro de características.

3.3 El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado 2. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el **mismo apartado** que ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 309 de la LCSP.

3.4 La retribución del contratista consistirá en un precio cierto resultado de la adjudicación del mismo que deberá expresarse en euros. Su cálculo incluye los tributos, tasas y cánones de cualquier índole de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos. En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Cláusula 4. Existencia de crédito.

La ejecución del contrato está amparada por los créditos que se indican en el **apartado 3** del cuadro de características anexo al presente pliego, distribuido en las anualidades indicadas en el **apartado 2**.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Cláusula 5. Órgano de contratación.

5.1 De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el órgano de contratación es el Rector, que podrá delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia.

5.2 Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el **apartado 4** del cuadro de características.

Cláusula 6. Publicidad y Perfil de contratante.

6.1 El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante, en el que se publicará la información relativa al presente contrato y que, podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica**:** **http://contrataciondelestado.es/**

6.2 Asimismo se podrá consultar la información publicada en la siguiente dirección: **http://contratacion.umh.es/.** En el **apartado 4** del cuadro de características se indica información adicional.

6.3 Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante.

Cláusula 7. Notificaciones.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la UMH se practicarán a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP). No obstante, la UMH también podrá hacer uso del sistema de notificaciones de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) o de cualquier otro servicio que se habilite que cumpla con los requerimientos establecidos legalmente. En cualquier caso, el licitador siempre recibirá un aviso de la notificación efectuada en la dirección de correo electrónico que se encuentre consignada en su perfil de licitador registrado en PLACSP o en la que se haya indicado al presentarse a la licitación.

En el supuesto de que existan circunstancias imprevistas que impidan realizar dichas notificaciones, se comunicará a los licitadores la utilización de otros medios de notificación.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

CAPÍTULO II.- LICITACIÓN.

Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación.

De conformidad con los artículos arts. 22 y 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , el contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el cuadro de características anexo al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. Los datos del procedimiento constan en el **apartado 5** del cuadro de características anexo.

Cláusula 9. Aptitud para contratar.

9.1 Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el **apartado 6** del cuadro de características anexo al presente pliego.

9.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.3 Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

9.4 En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP.

Cláusula 10. Presentación de proposiciones.

10.1 De conformidad con el artículo 159 de la LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.

10.2 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

10.3 La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Cláusula 11. Plazo y medios de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación conforme a lo establecido en el **apartado 5** del cuadro de características.

El licitador es responsable de la veracidad de los documentos que aporte, siendo el hecho de incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato de capacidad o solvencia, causa de prohibición de contratar, conforme al artículo 71.1. e) de la LCSP.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Cláusula 12. Criterios de adjudicación.

12.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 b) de la LCSP los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en los **apartados 7 y 8** del cuadro de características anexo al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos.

12.2 De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el **apartado 9** del cuadro de características se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la LCSP.

Cláusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

13.1 Las proposiciones constarán de los sobres indicados en la presente cláusula y de acuerdo con el apartado 27 del Cuadro de características , en función del supuesto de que se trate, que se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF, así como la indicación del lote al que licitan, si se hubiere contemplado dicha división del objeto en el pliego, o archivo electrónico. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

13.2 El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

En el supuesto que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor de acuerdo con los **apartados 7 y 8** del cuadro de características la oferta se presentará en **un único** sobre denominado:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES.

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:

1. **Declaraciones de cumplimiento de requisitos** regulados en el artículo 140 de la LCSP**.** A cumplimentar según las indicaciones del **Anexo** firmado por el licitador o su representante. En el caso de lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberán presentarse tantas declaraciones como lotes a los que se participa debidamente firmadas.

2. **DACI** (Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses)

3. **DEUC** (Documento Europeo Único de Contratación)

4. **ROLECE.** De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

De conformidad con lo señalado en el art. 159.4.g) de la LCSP: En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

5. Constitución garantía provisional de acuerdo a la **apartado 11** del cuadro de características.

6. **Proposición** (Anexo). También se incluirá en este sobre la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta del licitador de conformidad con lo indicado en los criterios de adjudicación de los apartados 7 y 8 del cuadro de características.

La oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentará redactada conforme al modelo establecido en el **Anexo** al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. **Referencias técnicas**. Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el pliego de prescripciones técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones requeridas, aunque no sean objeto de valoración.

En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios objetivos, según los **apartados 7 y 8** del cuadro de características, la oferta se presentará en **dos sobres** debiendo incluir en el interior de cada uno de ellos en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

- **El sobre nº UNO denominado DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y OFERTA DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES,** contendrá los documentos siguientes, con el contenido ya indicado en el apartado anterior:

1. **Declaraciones de cumplimiento de requisitos** regulados en el artículo 140 de la LCSP. A cumplimentar según las indicaciones del Anexo firmado por el licitador o su representante. En el caso de lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberán presentarse tantas declaraciones como lotes a los que se participa debidamente firmadas.

2. **DACI** (Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses)

3. **DEUC** (Documento Europeo Único de Contratación)

4. **ROLECE**. De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

De conformidad con lo señalado en el art. 159.4.g) de la LCSP: En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

5. Constitución garantía provisional de acuerdo a la **apartado 11** del cuadro de características.

6. **Documentación cuya valoración dependa de los juicios de valor r**elacionados en los apartados 7 y 8 del cuadro de características.

- **El sobre nº DOS denominado OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES,** contendrá la oferta económica **(Anexo)** y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que sean susceptibles de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de conformidad con el **apartado 8** del cuadro de características.

Cláusula 14. Mesa de contratación.

La mesa de contratación ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 326 de la LCSP, y su composición será la que conste en la Resolución Rectoral dictada al efecto, que será publicada en el perfil de contratante con al menos siete días de antelación a su constitución, a través de un anuncio específico en el perfil de contratante.

Cláusula 15. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones.

15.1 La apertura de los sobres conteniendo la proposición, se hará por el orden que proceda, de conformidad con el artículo 145 de la LCSP, en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación.

15.1.1 En aquellos casos en los que el licitador solamente deba presentar **un único sobre**, al no contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá, en acto público, a la apertura de las proposiciones y su lectura.

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por los licitadores.

15.1.2 Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas según los criterios establecidos en los **apartados 7 y 8** del cuadro de características. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente con dispositivos informáticos.

15.1.3 Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

15.2.1 En aquellos casos en los que el licitador deba presentar **dos sobres**, al contemplarse criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la mesa de contratación, procederá a la apertura del sobre que contiene la declaración y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes. La documentación que contenga el sobre relativo a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, se remitirá para su informe a los servicios técnicos del órgano de contratación, que deberán informarlo en un plazo de siete días.

Finalizado el acto, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por los licitadores.

15.2.2 La mesa, en un nuevo acto público de apertura y lectura de ofertas, que será convocado con dos días de antelación y publicado en el perfil de contratante que figura en el **apartado 4** del cuadro de características anexo al pliego, indicará las proposiciones que han sido admitidas, las que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas. Asimismo, se dará a conocer la valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y por último se procederá a la apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

15.2.3 Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

15.3 En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha de envío de la correspondiente comunicación.

15.4 Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el régimen de desempate establecido en la cláusula 17.6 del presente pliego.

15.5 Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

15.6 Asimismo, la mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en el **apartado 6** del cuadro de características anexo al presente pliego. Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de valoración, quedando excluidas del procedimiento.

15.7 De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

15.8 El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.

15.9 Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Universidad no estará obligada a seguirla custodiando.

Cláusula 16. Adjudicación del contrato.

16.1 La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el **apartado 4** del cuadro de características anexo al presente pliego.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

16.2 El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio.

16.3 De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

16.4 La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP, conforme al modelo del **Anexo** al pliego y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. En el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, la empresa deberá aportar la siguiente documentación:

1. Capacidad de obrar.

1.1 Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acta fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

1.2 Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3 La capacidad de obrar de los **empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo**, se acreditará presentando la documentación indicada a continuación:

1) La escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. (Art. 84 LCSP)
2) Inscripción en el registro del anexo I del Reglamento (RGLCSP) procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos donde se acredite que se encuentran habilitadas para realizar la prestación de que se trate, en función de los diferentes contratos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación . (Art. 67, 84 LCSP y art. 9 RGLCSP)
3) Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
4) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al castellano por el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador. Asimismo, se presentará declaración responsable de no tener obligaciones tributarias ni de Seguridad Social con el Estado del país adjudicatario.

1.4 Cuando se trate de **empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior**, la acreditación de la capacidad del obrar se acreditará presentando la documentación indicada a continuación:

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

1) La escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. (Art. 84 LCSP).
2) Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. (Art. 84 LCSP y 10 RGLCSP).
3) Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. (Art. 68 LCSP).
4) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al castellano por el que se acredite que la empresa esta en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador. Asimismo, se presentará declaración responsable de no tener obligaciones tributarias ni de Seguridad Social con el Estado del país adjudicatario.

1.5 De conformidad con lo establecido en el art. 23 del RGLCAP las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

2. Bastanteo de poderes.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras y documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado por el servicio jurídico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a dicho servicio los siguientes documentos:

- DNI original o testimoniado del representante.

- Copia compulsada o testimonio de la escritura o documento de constitución, de sus estatutos y de sus posteriores modificaciones estatutarias, que en el caso de sociedades deberán estar inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.

- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.

3. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el **apartado 6** del cuadro de características anexo al presente pliego.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 90 de la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. Para ello, la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades deberá acreditar que dispone de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, (según modelo del Anexo III) compromiso que se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

4. Habilitación empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el **apartado 6** del cuadro de características del presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

5. Uniones Temporales de Empresarios

La determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

Cuando el contrato se adjudique a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

6. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6.1 Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto según modelo del **Anexo.**

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención, según modelo del **Anexo**

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Agencia Autonómica Valenciana, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

6.2 Obligaciones con la Seguridad Social:

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

7. Garantías.

7.1 Garantía provisional.

De acuerdo con el artículo 106 de la LCSP, en el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente de acuerdo con la **apartado 11** del cuadro de características anexo al presente pliego.

7.2 Garantía definitiva.

7.2.1 El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación, según lo previsto en el **apartado 12** del cuadro de características anexo al presente pliego. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

7.2.2 La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 de la LCSP.

7.2.3 La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el CAPÍTULO I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 de la LCSP.

7.2.4 Cuando de conformidad con lo previsto en el **apartado 12** del cuadro de características al presente pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 de la LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el/los primer/os abono/s.

7.2.5 Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el CAPÍTULO II del Título III del Libro I.

7.3 Garantía complementaria.

7.3.1 La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el **apartado 13** del cuadro de características al presente pliego.

8.- Cumplimiento de las Medidas de Seguridad (ENS).

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y, en su caso, si así se dispone en el **clausulado** del cuadro de características al presente pliego, el adjudicatario incluirá referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente certificados por el

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.

En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más idóneos aportando certificados de la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición, de acuerdo con las normas y estándares de mayor reconocimiento internacional.

9.- Registro planes de igualdad

En cumplimiento de los dispuesto en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que modifica el artículo 71.1 letra d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en lo que afecta a la **prohibición para contrata**r consistente en no cumplir con la obligación de contar con un Plan de Igualdad inscrito en el registro laboral correspondiente, se establece que las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que **deberá estar inscritas en el Registro laboral correspondiente**.

Por todo lo anterior la mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación la justificación de la inscripción de su Plan de igualdad en el **Registro y Depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, del Ministerio de Trabajo y Economía Social.**

Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua castellana o mediante traducción oficial.

Cláusula 17. Adjudicación y notificación.

17.1 Si el licitador requerido presenta la documentación en plazo, y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención, el órgano de contratación en un plazo no superior a 5 días, procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. En caso contrario, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para presentar la documentación que le sea requerida.

17.2 La resolución de adjudicación deberá ser motivada por el órgano de contratación y se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. Si la adjudicación no se notificara en el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, los licitadores podrán retirar válidamente su proposición.

17.3 La notificación y la publicidad a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella, en todo caso, deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas;

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

17.4 En la notificación y en el perfil de contratante de la Universidad, se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP.

17.5 El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

17.6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en el caso de que se produzca el empate, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos a requerimiento del órgano de contratación.

17.7 La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

17.8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.

18.1 El contrato se perfeccionará con su formalización.

18.2 El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. Al documento de formalización se unirán el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, así como la oferta del licitador.

18.3 La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato dándole un plazo de 5 días hábiles.

18.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 de la LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 16, resultando de aplicación los plazos de formalización establecidos en esta cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.3 de la LCSP.

18.5 Si las causas de la no formalización fueren imputables al órgano de contratación, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

18.6 No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 19. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el responsable del contrato. El contratista será responsable de la calidad de los trabajos que realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Universidad o para terceros por omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado.En la ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de servicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 311 LCSP.

Las entregas de documentos con motivo de la ejecución del contrato se realizarán de forma electrónica.

Cláusula 20. Responsable del contrato.

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

Además, son funciones del responsable del contrato:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

Dicho responsable del contrato, será el indicado en el **apartado 15** del cuadro de características.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, la unidad/servicio de la Universidad encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la que figura en el **apartado 4** del cuadro de características.

Cláusula 21. Condiciones especiales de ejecución.

El órgano de contratación de la Universidad, podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 de la LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el **apartado 14** del cuadro de características anexo al presente pliego, siendo obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 de la LCSP, el establecimiento de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado 202.2 de la LCSP.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, deberán establecerse penalidades en el **apartado 19** del cuadro de características anexo al presente pliego o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

Cláusula 22. Plazo y lugar de ejecución.

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego serán los que figuran en el **apartado 16** del cuadro de características, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

En relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP, en cuya virtud, los contratos de servicios de prestación sucesiva, tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que, en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el **apartado 16** del cuadro de características anexo a este pliego.

Cláusula 23. Programa de trabajo.

La obligación de presentación del programa de trabajo, se determinará en el **apartado 18** del cuadro de características anexo al presente pliego. En el caso de que procediera su presentación, se someterá a la aprobación del órgano de contratación, debiendo respetar todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato.

Cláusula 24. Cesión y Subcontratación. (art. 214 a 217 LCSP)

Subcontratación:

Serán de aplicación los artículo 215 y 216 de la LCSP. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 (art. 215.2 b).

Cesión:

La cesión del contrato estará sometida a los requisitos que se establecen en el art. 214 LCSP.

CAPÍTULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cláusula 25. Pago del precio (art. 198 LCSP)

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Universidad, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el **apartado 22** del cuadro de características anexo al presente pliego.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el **apartado mencionado** del cuadro de características.

La Universidad de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP, tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las empresas proveedoras obligatoriamente deberán registrar electrónicamente, a través de la plataforma FACE del Ministerio de Hacienda, las facturas superiores a 5.000 euros (IVA incluido), siendo voluntario para las facturas de importe hasta 5.000 euros (IVA incluido), en cuyo caso se presentarán en el Registro General de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Avda. de la Universidad de Elche, s/n. 0322 Elche (Alicante).

La empresa contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, dentro de los límites y con las condiciones establecidas en el artículo 201.1 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

La empresa contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos y la Universidad expida el mandamiento de pago a favor del cesionario o cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, la Universidad deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Universidad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato dentro de los diez días siguientes al periodo de tiempo a que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se haya acordado la suspensión del contrato.

Cláusula 26. Obligaciones de la empresa contratista

Obligaciones generales.

a) La empresa contratista vendrá obligada a la ejecución de la totalidad del objeto del contrato con sujeción estricta al pliego de prescripciones técnicas, a las presentes cláusulas administrativas y a lo establecido en el LCSP y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación.

b) La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones y suministros realizados, así como de las consecuencias que se deriven para el órgano de contratación o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

c) La empresa contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales aprobados que, en su caso, se hayan establecido en el del cuadro de características o el que resulte de la licitación.

d) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.

e) La empresa contratista responderá de los daños y perjuicios que origine, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Universidad será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.

f) La empresa contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la Universidad como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas de la empresa contratista las que se indican en la cláusula siguiente.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Cláusula 27. Obligaciones Laborales, Sociales, de Transparencia, y de cumplimiento de medidas antifraude y de Protección de datos. Prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico y de acoso sexual :

27.1 Obligaciones laborales y sociales.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

En todo caso, en relación al régimen de subrogación deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP. En caso de subrogación, la información facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato deberá constar en el **Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas**, relativo a la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación al objeto de permitir una exacta evaluación de los costes laborales.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Universidad, acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo previsto en el artículo 130.6 LCSP

El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el artículo 192 LCSP, de conformidad con el **apartado 19** del cuadro de características.

27.2 Obligaciones de transparencia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ciudadana de la Comunidad Valenciana, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Universidad, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas normas

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la Universidad Miguel Hernández de Elche, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la Universidad, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Universidad deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

27.3 Plan de Medidas Antifraude:

La Universidad Miguel Hernández de Elche dispone de un plan de medidas antifraude y de un canal interno de información (canal antifraude) que se encuentran accesibles en el siguiente enlace: https://antifraude.umh.es/

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del órgano de contratación antes referido, cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera íntegra, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.

En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitación y, **en el caso del adjudicatario, durante la ejecución y cumplimiento del contrato** y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de contratación cualesquiera situaciones de conflicto **de interés aparente**, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratación.

27.4 Protección de datos.

Tratamiento de datos por la entidad contratante (La UMH)

Se informa a la entidad licitadora, sus representantes y personas empleada s cuyos datos se hayan incluido en la oferta de que la UMH tratará sus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes condiciones:

Nombre del tratamiento: Expedientes de contratación

Responsable del tratamiento: La Universidad Miguel Hernández de Elche

Finalidad: Gestión de la contratación pública: Licitación, instrucción y adjudicación relacionada con los expedientes de contratación administrativa.

Base jurídica:
Artículo 6.1.b) del Reglamento General de protección de datos: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado (encargado de tratamiento) es parte.
Artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Todo ello, en relación con las competencias conferidas a la Administración licitante por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Período de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recabaron y para determinar las posibles Responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Categorías de datos personales:
- Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
- Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo y cualificación del personal y, en su caso, documentos de cotización.
- Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.

Categorías de interesados:
- Solicitantes.
- Representantes legales.
- Empleados de las entidades licitantes.

Categoría de destinatarios:
- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Otros órganos de la administración con fines de control del cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
- Publicación de la entidad adjudicataria en el perfil del contratante y en el portal de transparencia de acuerdo con lo establecido en la LCSP y las normas sobre transparencia de la información pública.
- Entidades financieras, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la entidad contratante, Tribunal de Cuentas u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, la PLACSP, el Registro Público de Contratos y otros organismos de la Administración del Estado, Comunidad Autónoma o Unión Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias respectivas en materia de contratación y prevención y lucha contra el fraude.
- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR): Cesiones /transferencias internacionales: Los datos serán comunicados a la AEAT para el cumplimiento de la obligación legal que se recoge en la DA 112a de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

Ejercicio de derechos: Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, y limitación del tratamiento, a través del procedimiento habilitado para ello en la sede electrónica .Procedimiento: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos

Para cualquier consideración adicional la persona interesada puede ponerse en contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, la misma, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Mas información: https://contratacion.umh.es/proteccion-de-datos-en-materia-de-contratacion/

Tratamiento de datos en caso que el contratista tenga acceso a datos personales en ejecución del contrato.

El contratista está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y, en concreto, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cuando la ejecución del presente contrato requiera que el contratista tenga acceso a datos de carácter personal de los cuáles sea responsable la Universidad, el contratista adquirirá la condición de encargado del tratamiento de estos datos, y su actuación se adecuará en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Consejo, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En este supuesto, el contratista, asumirá, en todo caso, las siguientes obligaciones:
a) sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
Esta obligación se califica como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. (Causa de resolución contractual).

En caso de incumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de datos, la misma adquiere el carácter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e indemnizable de acuerdo con lo que se establece en las cláusulas 38 de este pliego.

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los posibles efectos resolutorios previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, las siguientes obligaciones:
a. La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

b. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.

c. En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento:

● La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

● La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior.

27.5 Protocolos para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico y de acoso sexual:

La Universidad Miguel Hernández de Elche, en sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 27 de mayo de 2015, aprobó los siguientes Protocolos de prevención y actuación ante determinadas situaciones:

● Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico en el trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

● Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Ambos protocolos fueron publicados en el BOUMH el 01 de junio del 2015 , siendo modificado posteriormente el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico en el trabajo en sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 29 de octubre del 2019 y publicado en el BOUMH el 6 de noviembre del 2019.

Dichos protocolos se encuentran accesibles en los siguientes enlaces:

● **Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico en el trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche:**

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- Publicación inicial en el BOUMH el 01/06/2015.
- Modificación publicada en el BOUMH el 6/11/2019

● **Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual de la Universidad Miguel Hernández de Elche.**

- Publicación en el BOUMH el 01/06/2015.

Cláusula 28. Deber de confidencialidad.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo de cinco años desde el conocimiento de la información, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, en el momento de presentar su oferta. El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación, únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

El carácter confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

Cláusula 29. Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para su realización, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Si la ejecución sufriera un retraso por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Universidad podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos se determinen en el **apartado 19** del cuadro de características del presente pliego. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, de conformidad con lo previsto en el artículo 193.4 de la LCSP. En este último supuesto el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estima necesario para la terminación del contrato.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

representantes de la Universidad los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la LCSP, en los contratos de servicios que consistan en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándose al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

Si se opta por la resolución, procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25% del precio del contrato.

Si se opta por la concesión de un nuevo plazo, este será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato con obligación por parte del contratista de abonar a la Universidad una indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía.

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. El baremo de indemnizaciones será el previsto en el artículo 315.1 de la LCSP.

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, en el artículo 314 de la LCSP y en el artículo 233.4, segundo párrafo de la LCSP, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquel.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50% del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será exigible en los términos establecidos en el artículo 315.2 de la LCSP.

Cláusula 30. Modificación y suspensión del contrato.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el **apartado 20** del cuadro de características anexo al presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el **apartado 20** del cuadro de características anexo.

El procedimiento aplicable es el siguiente:

- Propuesta del responsable del contrato.
- Informes jurídico y fiscalización
- Resolución del órgano de contratación.
- Reajuste de la garantía definitiva, si se ha exigido conforme al pliego.
- Formalización del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 de la LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

El órgano de contratación publicará un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquello aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

El órgano de contratación, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Cláusula 31. Actuaciones en caso de incumplimientos contractuales.

31.1 Demora en el cumplimiento del plazo total o parcial.

Cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Universidad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, o atendidas las circunstancias del caso, las que en su caso se establezcan en el **apartado 19** del cuadro de características.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

31.2 Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de las prestaciones del contrato:

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de compromisos o de las condiciones especiales de la ejecución del contrato establecidas según el art 76.2 y art 202.1, el órgano de contratación podrá imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento como mínimo por el valor de las prestaciones ejecutadas de forma defectuosa y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. El **apartado 19** del cuadro de características podrá concretar estas penalidades atendiendo al caso concreto.

Cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Universidad podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades como mínimo por el valor de la prestación parcial no ejecutada que, para tales supuestos, se determinen en el **apartado 19** del cuadro de características.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

31.3 Penalidades por incumplimiento de la obligación prevista en al artículo 130 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 130.4 de la LCSP el incumplimiento de la obligación de información prevista en dicho artículo, dará lugar a la imposición de una penalidad de hasta el 10 por 100 de precio del contrato, IVA excluido.

31.4 Penalidades por infracciones relacionadas con la subcontratación.

Cuando el contratista incumpla las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP y en este pliego, así como en el caso de falta de acreditación de la aptitud del subcontratista se le podrá imponer una penalidad de hasta un 50 por 100 del precio del subcontrato, IVA excluido o bien acordar la resolución del contrato, atendida la gravedad del incumplimiento

31.5 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral.

Además, podrán establecerse para cada contrato en particular otras penalidades en el **apartado 19** del cuadro de características.

Las penalidades se impondrán, previa audiencia de la empresa contratista, por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la empresa contratista, ésta deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de **15 días naturales** desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 32. Recepción y liquidación.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de su objeto. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

A efectos de lo previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la Universidad se realizará en el plazo establecido en el **apartado 16.3** del cuadro de características. Dicho acto será comunicado al Servicio de Control Interno, si el mismo supera la cantidad de 100.000 euros a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión. Podrá realizarse una recepción parcial de aquellas partes del objeto del contrato susceptibles de ser entregados por fases cuando se recoja esta premisa en el **apartado 16.2** del cuadro de características de este pliego.

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Universidad los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Propiedad de los trabajos. Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad de la Universidad Miguel Hernández, que podrá reproducirlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de ésta a la Universidad.

Cláusula 33. Plazo de garantía

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en el **apartado 24** del cuadro de características anexo al presente pliego.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la LCSP, que resulten de aplicación, es decir:

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de dicha Ley.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Universidad por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de servicios, la garantía definitiva responderá de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y se procederá a la devolución de la que se hubiere constituido.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Cláusula 34 Devolución de garantías. (art. 111 LCSP)

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de la empresa contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Universidad deberá abonar a la empresa contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Universidad.

En el caso de solicitarse la garantía complementaria, la devolución se practicará en los términos que allí se han previsto.

En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía hasta la recepción total.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Cláusula 35. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como las previstas en el **apartado 25** del cuadro de características anexo al pliego.

Además de las causas de resolución establecidas en el artículo 211 de la LCSP serán causa de resolución del presente contrato de servicio las siguientes:

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Universidad los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Universidad.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.

Cláusula 36. Prerrogativas y Facultades de la Universidad. (Art. 190 LCSP)

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el Rector, como órgano de contratación de la Universidad, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación de la Universidad pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Cláusula 37. Prerrogativas de la Administración, Recursos y Jurisdicción Competente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de interés público los contratos celebrados, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación pudiera plantearse entre las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y las del pliego de cláusulas administrativas, se resolverá por el órgano de contratación, previo informe de los servicios correspondientes.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe del Servicio Jurídico de la Universidad, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

37.1 Régimen de recursos para contratos no sujetos a regulación armonizada.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

37.2 Régimen de recursos para contratos sujetos a regulación armonizada.

Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso administrativo los actos y decisiones relacionados en el artículo 44.2 de la LCSP:

- el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación,

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos,
- los acuerdos de adjudicación,
- las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados.

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.

g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta.

El escrito de interposición podrá presentarse en el registro del TACRC (en este caso necesariamente la presentación del recurso se realizará por medios electrónicos a través de su sede electrónica: http://tribunalcontratos.gob.es), en el Registro General de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Avda. de la Universidad de Elche, s/n 03202 Elche (Alicante), o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De forma alternativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.

Contra el resto de actos del procedimiento se podrán interponer los recursos establecidos en la Ley 39/2015 que procedan en cada caso, tal y como se indicará expresamente en la notificación de los mismos.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

La empresa contratista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete, en caso de existir litigio, al Fuero de los Tribunales de la ciudad de Elche.

- **Este pliego ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico de esta Universidad**

Jefa del Servicio de Gestión de la Contratación.

Fdo. Nieves Serra Pérez

POR LA ADMINISTRACIÓN	CONFORME: EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

D./Dña _____, con DNI número _____en nombre (propio) o (de la empresa que representa) _____ entidad domicilio fiscal _____ en_____calle_____núm ero_____

Enterado del procedimiento de licitación denominado contrato de SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, referencia 2026_049, y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo, ACEPTO INCONDICIONADAMENTE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN y REALIZO la siguiente OFERTA:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LOS 3 AÑOS DE CONTRATO: (en cifra y letra)

	IMPORTE TOTAL (en cifra y en letra)
BASE IMPONIBLE	
IVA	
TOTAL	

(Para el caso de existir contradicción en la oferta económica entre lo escrito y lo cifrado prevalecerá lo escrito)

IMPORTANTE:

1.- Especificar el período exacto y fechas de contratación del soporte con el fabricante:
Desde _____ hasta _____

2.- Para poder valorar la oferta, en el caso de que la solución ofertada sea distinta de la que tiene la universidad:

- **Las empresas licitadoras deberán aportar un documento en el que se relacionen las funcionalidades específicas del software ofertado, que deberán cumplir la totalidad de las funcionalidades que posee la plataforma instalada actualmente en la UMH.**

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que impone la normativa en vigor.

(lugar, fecha y firma)

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO . 1 -DECLARACIÓN RESPONSABLE

- **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:_____**
- **OBJETO DEL CONTRATO: _____**

En …....., a ..... de ..... de .....

Don/Doña....., de nacionalidad ....., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº....., vecino/a de ....., provincia de ....., con domicilio en ....., teléfono ……., dirección de correo electrónico habilitada ……., actuando en nombre propio /en representación de ..... en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) ....., empresa con NIF nº……., como licitador interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato.

AUTORIZA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y respecto del expediente_____ , a la Universidad Miguel Hernández de Elche a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven de este expediente a la siguiente dirección de correo electrónico: _____. Dichas notificaciones se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

DESIGNA a la siguiente persona facultada para **suscribir el contrato** en caso de resultar ser adjudicatario:

- NOMBRE y APELLIDOS:
- DNI:
- Dirección de correo electrónico «habilitada» (en la que acepta recibir las notificaciones electrónicas a efectos de proceder a suscribir los contratos administrativos).

SOY PYME: (marcar la que proceda):

- Si:
- No:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que él/ella (en el supuesto de actuar en nombre propio) o la sociedad a la que representa (en el supuesto de actuar en representación):

★ Que la **sociedad está válidamente constituida** y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- ★ **Acepta íntegramente** el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas de este procedimiento y cuantas obligaciones de ellos se derivan como licitador y como adjudicatario si lo fuese**.**
- ★ **En el supuesto de estar el contrato financiado con Fondos NextGenerationEU, declaro que, teniendo conocimiento de que el contrato de referencia está financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, me comprometo a cumplir durante su ejecución en caso de resultar adjudicatario, con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se deriven del reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, especialmente en materia de etiquetado digital y verde, principio de no causar daño significativo, evitar conflicto de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado, comunicación, publicación obligatoria, cuando corresponda, en la BDNS y/o en la Plataforma de Contratos del Sector Público, transferencia de datos, y el resto de obligaciones contempladas, al efecto, en el mencionado reglamento y que pudieran aparecer en futuros desarrollos del mismo.**
- ★ **Cumple** los requisitos y condiciones establecidas en la legislación y en los pliegos para contratar con la Universidad Miguel Hernández de Elche, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador y la documentación acreditativa de la representación en caso de resultar adjudicatario.
- ★ **Cuenta con la adecuada** solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, según los pliegos.
- ★ **Cuenta con las autorizaciones** necesarias para ejercer la actividad.
- ★ **No estar incurso/a** en prohibición de contratar alguna según lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP.
- ★ Que la empresa a la que representa, cumple con las **disposiciones vigentes en materia laboral y social.**
- ★ Que la oferta presentada **es auténtica**, que no ha habido práctica de colusión y que se ha realizado con la intención de aceptar el contrato en caso de adjudicación y que soy conocedor que la sanción del falseamiento de la competencia en las licitaciones públicas no solo se limita al ámbito administrativo de competencia, sino que puede constituir ilícito penal de acuerdo con el artículo 262 del Código Penal.
- ★ Que en caso de resultar adjudicatario, me someto en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de **protección de datos,** sin perjuicio de lo establecido en el *último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden*, modificado por el RDL14/2019, así como, a lo expresamente establecido en el pliego de condiciones técnicas.
- ★ Que en caso de resultar adjudicatario, me someto a lo establecido en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, así como, lo especificado expresamente en el pliego de prescripciones técnicas.
- ★ **Se encuentra al corriente** en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con el Estado como con la Comunidad Autónoma Valenciana, en los términos prescritos en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP en adelante) - Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos prescritos en el artículo 14 del RGLCAP**.**
- ★ Que la empresa a la que represento **no ha sido dada de baja** en la matrícula correspondiente al IAE (en el supuesto de estar obligado).

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

- ★ Que la empresa a la que represento **no está obligada al pago del IAE** por encontrarse exenta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el REeal Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
- ★ De conformidad con lo dispuesto en el art. 13.1 a) de la **Ley 18/2018, de 13 de julio**, para el fomento de la responsabilidad social, igualmente **declaro** que no realizo ni realizaré operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública.
- ★ **Autoriza a la UMH** a solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. La presente autorización se otorga a los efectos de la comprobación de la inexistencia de prohibiciones para contratar en los procedimientos de contratación de la UMH a los que haya concurrido como licitadora, de conformidad con lo establecido en la LCSP.
- ★ **Que, en su caso, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta** las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.
- ★ **En el supuesto de establecerse en el cuadro del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares/Pliego de Prescripciones Técnicas que la empresa adjudicataria debe de estar certificada y cumplir con la normativa, cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, declaro** que la empresa está certificada y cumple con la normativa exigida, cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad recogido en el RD 22/2015 de expedición del Suplemento Europeo al Título. Que está inscrita en el Registro Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene publicado en su página web habilitada al efecto (prestadores de servicios electrónicos cualificados), con capacidad para emitir y custodiar certificados electrónicos cualificados, según la Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.

DECLARO: (Señale lo que proceda):

□ No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haber asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del Código de comercio.

□ Haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o en nombre propio o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del Código de comercio.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

Apartados a señalar:

-**MANIFIESTO** que: (marque lo que proceda)

☐ Se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

☐ Se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Generalitat Valenciana.

☐ (Señale lo que proceda):

□ Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana.

□ Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana.

☐ A fecha fin de presentación de ofertas **no me encuentro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificada**s, pero **aporto junto con esta declaración**, acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y declaro haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Asimismo **DECLARO:** (Señalar si procede):

☐Como **empresa extranjera**, someterme a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que le corresponda.

Asimismo, **DECLARO** bajo mi responsabilidad en relación con los **TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD** :
Que la empresa que represento (marque la casilla que corresponda):

☐ Tiene un número de 50 o más trabajadores en su plantilla, siendo el número global de trabajadores de plantilla de ....., el número particular de trabajadores con discapacidad de ..... y el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad de .....[1]; por tanto (señalar lo que proceda):

□ Cuenta con, al menos, un dos por ciento de trabajadores con discapacidad.

□ Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

☐ Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, siendo el número global de trabajadores de plantilla de ..... el número particular de trabajadores con discapacidad de ..... y el porcentaje de trabajadores fijas con discapacidad de .....[2]

[1] *En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.*

[2] *En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con discapacidad*

☐ No cuenta con trabajadores en plantilla.

- **Que la empresa a la que represento: (Marque la casilla que corresponda)**

□ Emplea a **más de 50 trabajadores** y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad**,así como lo dispuesto en el la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que los se encuentra inscrito dicho Plan en el Registro laboral correspondiente .**

□ Emplea **a 50 o menos trabajadores** y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

□ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

-GRUPO DE EMPRESAS: Que de acuerdo con lo establecido en el art. 42.1 del Código de Comercio la empresa a la que represento:

- ☐ NO PERTENECE a ningún grupo empresarial ni concurre en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, a efectos de lo previsto en el artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- ☐ PERTENECE al grupo de empresas denominado .....del cual se **adjunta listado** de empresas vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

-AUTORIZACIÓN A LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PARA AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO:

En el caso de ser adjudicatario del contrato, presto mi conformidad para que la Universidad (UMH), durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las anualidades previstas inicialmente en el mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de trámite de audiencia a esta empresa.

- COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (marque la casilla si corresponde):

☐Concurre a la licitación en unión temporal de empresarios **(UTE),** en las condiciones que se indican en el **anexo.**

- CONSULTAS A PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN):

El órgano gestor del procedimiento de contratación (Servicio de Gestión de la Contratación de la UMH) debe estar autorizado por el licitador para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la agencia tributaria estatal y autonómica, así como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social para poder contratar con la Administración . Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación. Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes:

☐ **Consiento** que el Servicio de Gestión de la Contratación de la UMH se consulte los datos de estar al corriente de los pagos con la agencia tributaria estatal y autonómica, así como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social para poder contratar con la Administración.

☐ **Me opongo** a la obtención de los datos de _____.(Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes).

(Firma electrónica)

Fecha y firma electrónica del licitador.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO . 2 -MODELO COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE

D./Dña
_____,
con NIF _____, actuando en representación de la empresa _____
_____ con
CIF_____ y
domicilio en _____ calle
_____y
D./Dña
_____,
con NIF _____, actuando en representación de la empresa _____
_____ con CIF
_____ y
domicilio en _____ calle
_____y ……..

Como representantes de las respectivas Empresas SE COMPROMETEN:

.A agruparse conjunta y solidariamente en Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y resto de legislación aplicable, en el caso de resultar adjudicatarios en la licitación convocada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, del Expte_____, cuyo exclusivo objeto sea la realización del referido contrato, con la siguiente participación:

_____ _____**%**

_____ _____**%**

Igualmente, designan a _____con

domicilio en _____, como representante de la Unión

Temporal de Empresas, durante la vigencia del contrato.

Y para que conste, firman el presente Compromiso de Unión:

En…….. a ……. de……..…… de …….

(Sello y firma autorizada Empresa 1) (Sello y firma autorizada Empresa 2)

FIRMADO: ……. FIRMADO:
…….

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO . 3 -DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

D. ..... con D.N.I. ....., actuando en nombre y representación de la Empresa ....., con C.I.F. .....

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº (____) se consideran de carácter confidencial:

1.
2.

NOTA: Se justifica el carácter confidencial de dichos documentos en base a los siguientes motivos:

1.-
2.-

(Lugar, fecha y firma)

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO . 4 -Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente:

Contrato:

TERCERO (licitador):

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de licitación del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02

ANEXO . 5 - DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

D./Dña_____,

con DNI número _____ en nombre (propio) o (de la empresa que representa)

_____con domicilio en

_____calle_____número_____

código postal y población _____ _____,

provincia _____, teléfono _____

DECLARA

1.- Que ni la empresa ni yo nos hallamos incursos en ninguna de las circunstancias comprendidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Firmado y sellado:

En _____ a _____ de _____ de _____

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMzFlOTM4ZDItMWNhMS0
Copia auténtica de documento firmado electrónicamente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA DE LAS NIEVES SERRA PEREZ el día 2026-10-26
Firmado por DAVID MOLINA PRETEL el día 2026-11-02